

1500906-29.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Thais Galvão Camilher Peluzo

Comarca: Salto de Pirapora

Foro: Foro de Salto de Pirapora

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2118562/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 17662388 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 1010/21/611 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto de Pirapora

Foro de Salto de Pirapora

Vara Única

Rua Francisco de Barros Leite, 708, Salto de Pirapora-SP - cep 18160-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500906-29.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500906-29.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2118562/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 17662388 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 1010/21/611 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 2118562 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 2118562 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 1010/21/611 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL VITOR DE SOUSA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Galvão Camilher Peluzo

Vistos.

GABRIEL VÍTOR DE SOUSA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso II do Código Penal, porque, no dia 01 de maio de 2021, por volta das 08h40min, na Rua das Videiras, nº 169, Km 126, área rural, nesta cidade e Comarca de Salto de Pirapora, o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo marca

Fiat, modelo Siena EL Flex, placas FFG1h06, um telefone celular marca LG, modelo K40, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais) e R\$ R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie em prejuízo da vítima João Paulo Schuengue.

Devidamente citado, a nobre Defesa apresentou tempestivamente Defesa Prévia em favor do réu. Posteriormente, mantido o recebimento da peça inaugural acusatória, vez que a matéria elencada pela Defesa não configurava caso de absolvição sumária. Durante a instrução foram inquiridas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, interrogado o réu - o qual exerceu o direito ao silêncio.

Encerrada a etapa, as partes apresentaram desde logo suas alegações orais.

Iniciadas pelo representante do Ministério Público, foi requerida a procedência integral dos pedidos condenatórios outrora formulados.

De outra sorte a nobre Defesa pugnou, em apertada síntese, pela improcedência em razão da ausência de provas.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e decido.

Inicialmente, necessária observação e correção da tipificação apresentada na denúncia acusatória. Com efeito, em que pese tenha a autoridade Ministerial relatado acerca da prática de um roubo mediante utilização de arma de fogo, acabou por apresentar, em parágrafo final da denúncia, indicação de ter o delito sido praticado mediante uso de explosivo ou artefato análogo (inciso II, §2º-A do artigo 157 do Código Penal), quando, em verdade, deveria se referir ao inciso I do citado dispositivo.

No mais, embora constatada a falha material citada, imperioso ressaltar da inexistência de prejuízo ao exercício da defesa, a qual se defende dos fatos descritos na exordial.

Pois bem.

No tocante ao mérito, tem-se por comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência, relato da vítima em solo policial, nas versões trazidas pelo agentes da lei, na narrativa do depoente Abimael perante a autoridade policial, bem como nas ratificações promovidas em juízo.

A autoria dos fatos, de igual sorte, é inconteste, instando seja atribuída ao réu. Iniciadas as oitivas pela vítima João Paulo, devidamente compromissado, declarou que no dia dos fatos estava prestando serviços de Uber ao réu Gabriel e outros três indivíduos na cidade de Sorocaba.

Afirma que teriam ido a diversos endereços e, em dado momento, retornaram ao bairro Ipiranga onde um dos indivíduos desceu do automóvel. Foi contratado, então, para fazer uma "corrida particular" para a cidade de Salto de Pirapora. Aceitou a oferta.

Chegando em Salto de Pirapora, afirma que o réu Gabriel - que ocupava o lado do passageiro do veículo - solicitou que parasse em determinada residência para que trocasse de roupa. Quando retornou, afirma que Gabriel ingressou no banco traseiro do veículo, fazendo com que outro indivíduo - anteriormente ocupante do banco de trás - passasse a ocupar, agora, o banco do passageiro.

Seguiram viagem. Em determinado momento, afirma que Gabriel sugeriu que "cortassem" caminho por uma estrada de terra. Aceitou. Logo após, afirma que Gabriel lhe pediu desculpas - as quais num primeiro momento não entendeu. Na sequência, indicou que o réu "pulou" no seu pescoço e colocou um revólver a ele apontado. Que ordenou que parasse o veículo.

Durante a empreitada de Gabriel, afirma que um dos ocupantes do veículo se fazia bastante assustado, dizendo: "Que isso mano, que isso mano...". Percebia, ali, que aquele indivíduo não estaria, ao menos em um primeiro momento, acomodado com Gabriel para realizar o delito.

Depois de breve luta corporal com Gabriel, afirma que caíram os dois para fora do carro, momento em que conseguiu se apossar do armamento e tentou disparar em face do réu, nada ocorrendo.

Nesse momento, afirma que o indivíduo "gordinho" que também estava no veículo veio em sua direção e determinou que soltasse o armamento, sendo este recolhido.

Durante o entreveio, afirma que Gabriel lhe ameaçou de morte em diversos momentos. Em posse do veículo, afirma que Gabriel e outros dois indivíduos deixaram o local,

levando consigo, além do automóvel que conduziam, certa quantia em dinheiro além de seu aparelho celular.

Pouco tempo após, afirma que fez contato com a Polícia Militar. Explicou-lhes a situação. Durante o contato, afirma que os policiais receberam informação de que o veículo teria sido localizado capotado em outro bairro.

Indagado sobre outros detalhes de seus bens, afirma que outros policiais foram até um bar próximo ao local em que seu automóvel teria sido encontrado e acabaram por localizar seu aparelho celular – este já sem os chips e em processo de backup.

Por fim, questionado sobre seu prejuízo, afirmou não saber precisar o valor, embora tenha permanecido seu o carro – em reparo – por dois meses, restando impossibilitado seu serviço de motorista de aplicativos.

Seguindo, passou-se à inquirição da testemunha Rodrigo Crozatti. Policial militar atuante e compromissado com a verdade, relatou que no dia dos fatos foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo. Chegando no local fizeram contato com a vítima e logo souberam que o automóvel teria capotado no bairro Quintas.

No local do acidente, afirma que conversaram brevemente com populares havidos no local, os quais reportavam que um indivíduo, após o acidente, teria saído correndo do automóvel.

Ademais, afirmou que a vítima conseguiu, na oportunidade, rastrear seu celular, indicando aproximação em um bar. Na oportunidade, fizeram então contato com o proprietário do estabelecimento, o qual negou, ao menos em um primeiro momento, a posse do celular. Posteriormente, afirma que este acabou não apenas por indicar o celular que já estava em sua posse, mas que teria recebido o celular de Gabriel em troca de uma dívida. Indicou, por fim, que teria dado uma carona a Gabriel até a residência de sua genitora.

Diligenciaram, então, à residência apontada pelo proprietário do bar, oportunidade que recebidos pela genitora de Gabriel – a qual teria passado a qualificação de seu filho.

Por fim, noticiou que não se recorda de ter recebido da genitora do acusado algum documento pessoal deste.

Passou-se, então, à inquirição da testemunha Reginaldo Elias. Igualmente compromissado, trouxe versão harmoniosa e idêntica aquela trazida por seu companheiro de farda.

Acrescentou-lhe à narrativa, tão somente, que após contato com a genitora do réu, esta teria lhes entregue um documento com foto de Gabriel.

Por fim, passou-se ao interrogatório do réu.

Advertido de seu direito ao silêncio, após sua correta qualificação, manifestou interesse em não responder a qualquer questionamento das partes e juízo.

Pois bem.

A prática do delito de roubo noticiada na exordial se faz amplamente demonstrada e comprovada pelo farto conjunto probatório acostado aos autos. Por outro lado, não se faz comprovada, a contento, a utilização da arma de fogo na prática delitiva. Senão vejamos.

No tocante a prática da subtração, verifica-se que a vítima, inquirida em solo policial e em juízo, foi harmônica em noticiar toda a dinâmica dos fatos. Descreveu que, por horas, esteve na companhia do réu e outros dois indivíduos.

Sobre tal ponto, necessário se faz indicar que a vítima, em solo policial, acabou por reconhecer sem sombra de dúvidas o acusado Gabriel como quem teria iniciado o roubo em seu desfavor.

Anote-se, também, que atinente a autoria delitiva, tem-se que o depoente Abimael foi enfático em noticiar perante a autoridade policial que havia recebido o celular – este subtraído da vítima – do réu Gabriel, fato este que possibilitou, inclusive, sua identificação e, posteriormente, prisão.

Sobre a dinâmica dos fatos, tem-se que a vítima noticiou, com riqueza de detalhes, que em Salto de Pirapora fora anunciado o delito por Gabriel, o fazendo este, em seu entender, mediante utilização de simulacro de arma de fogo.

No tocante a tal ponto, afirma que a vítima bem descreveu que, enquanto estavam em uma rua de terra, Gabriel acabou por se lançar em seu pescoço e, munido este de um

revolver, ordenou que entregasse o veículo e pertences.

Já sobre o armamento, verifica-se que a vítima, em juízo, afirmou acreditar que armamento não era de verdade, considerando que após breve contenda com o réu, esteve na posse do armamento e tentou efetuar disparos, porém não conseguiu.

Por outro lado, verifica-se que a violência insita ao tipo penal se fez amplamente apresentada por inúmeras ameaças promovidas por Gabriel em seu desfavor.

Além disto, em que pese em um primeiro momento tenha o acusado agido de forma isolada - bem noticiando a vítima que os demais ocupantes do veículo se mostraram surpresos com a ação do réu, acabou por noticiar que, após ter desarmado Gabriel, o indivíduo "gordinho" teria ordenado que entregasse a arma a eleS.

Percebe-se, assim, que embora Gabriel estivesse isoladamente exercendo o delito nos primeiros atos - rendição da vítima, teria sido auxiliado - na concretização da empreitada criminosa - por outro agente, o qual passou a promover condutas correlatas e sintonizadas àquelas do acusado.

Conclui-se, portanto, adequação da vontade livre e consciente de terceiro na prática delitiva iniciada por Gabriel, circunstância esta suficientemente robusta para introduzir, em seu desfavor, a causa de aumento de pena atinente ao concurso de agentes.

Não insurja-se, ademais, acerca da ausência de animo associativo anterior entre os agentes, uma vez que o tipo penal prescinde da demonstração de ajuste anterior.

Sobre tal ponto, ressalte-se, novamente, que embora tenha a ação sido iniciada - isoladamente - por Gabriel, o ânimo de terceiro sujeito em lhe prestar auxílio e cooperação acaba por os unir - tempestivamente - na prática do delitos.

Situação diversa teria de terceiro, apenas após a concretização final do delito, prestado auxílio ao réu.

Pelos mesmos motivos, não insurja-se, também, acerca da ocorrência de autoria colateral, considerando a UNIFICAÇÃO DE VONTADES em delito único, esta realizada em tempo hábil, ou seja, durante a concretização do ato criminoso.

Por fim, no tocante a autoria, verifica-se que os elementos de convicção se mostram amplamente seguros para apontar, sem sombra de dúvidas, que o delito teria sido praticado por Gabriel, seja por meio da ênfase trazida pela vítima em sua narrativa, a qual bem detalha a dinâmica dos fatos e participação do réu, seja por meio do reconhecimento pessoal firmado em solo polícia - reconhecimento este firmado por meio de fotografia da carteira de trabalho do réu às fls. 16.

Diante do exposto, resta patente e devidamente comprovada não apenas a prática delitiva, mas, sobretudo, a responsabilidade do réu pela prática delitiva.

Passo a dosimetria da pena correlata.

Na primeira fase, verifico inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Conforme se abstrai da certidão de objeto e pé acostada às fls. 240/242, o acusado ostenta qualidade de reincidente específico na prática delitiva ora apurada.

Por outro lado, inegável se faz indicar que o réu, ao tempo do delito, era menor de 21 (vinte e um anos).

Dessa forma, em que pese a contrariedade das circunstâncias antagônicas, entende que a reincidência específica do réu possui caráter de preponderante frente a menoridade relativa, de modo que o acréscimo nesta fase, ainda que em patamar mínimo, é medida que se impõe.

Assim, acresço à reprimenda o quantum de 1/6 (um sexto), perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por fim, na terceira e última etapa, inexitem causas de diminuição da pena. Por outro lado, verifica-se que o delito restou praticado mediante concursos de agentes.

Assim, por força do quanto previsto no inciso II do §2º do Código Penal, acresço à reprimenda o quantum de 1/3 (um terço) perfazendo 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, estabeleço o número de dias-multa no mínimo legal, qual seja, em 10 (dez), tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Quanto ao valor do dia-multa, considerando que inexistirem notícias

acerca de gozar o acusado de elevado padrão econômico, fixo em 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato criminoso, com atualização monetária desde então (adoção do critério bifásico para fixação da pena de multa).

esoncurso de crimes e outras considerações de trabalho policial. a forma de aplicação dos elementos de condenação regularmente em sua reanálise a quantidade total da pena aplicada, bem como as circunstâncias pessoais do acusado, do delito, bem como de sua reincidência específica, de rigor a imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena privacidade de liberdade. Pelos mesmos motivos, verifico incabíveis as benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ressalto aqui que deixo de aplicar o quanto previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a detração e a progressão de regime de cumprimento da pena são matérias afetas à execução criminal, dependendo não só de critérios objetivos, mas, principalmente, de critérios subjetivos referentes ao comportamento do acusado no estabelecimento prisional, os quais só podem ser efetivamente verificados quando da execução.

Ante o exposto e do mais que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ministeriais para CONDENAR o acusado RICARDO FREITAS ANTUNES, devidamente qualificado nos autos, à 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além da pena de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Ademais, é necessária a custódia do réu, eis que condenado à pena a ser cumprida em regime inicial fechado, certamente, se liberto for, procurará fugir, frustrando a aplicação da lei penal.

Por sua vez, condeno o acusado, sucumbente, ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei n. 1.060/50, por ser ele beneficiário da gratuidade processual.

Por fim, após o trânsito em julgado, lance o nome do condenado no rol dos culpados. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA